

1500181-50.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Receitação

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... papéis com anotações de contabilidade do tráfico de drogas, cinco aparelhos celulares, além da quantia em dinheiro de R\$ 4.460,00, produto da mercancia ilícita de entorpecentes.

Aos policiais, Mikaela confessou informalmente que tinha a função de receber o dinheiro oriundo do tráfico de drogas, também praticado por seu patrão, Eduardo de Sousa do Nascimento, que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500181-50.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500181-50.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000276

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Receitação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIKAELLA DO CARMO VIRGINIO VICENTINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

MIKAELLA DO CARMO VIRGINIO VICENTINI, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no art. 180, "caput", do Código Penal, porque no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Dois, nº. 01 - Vila Santa Rita, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e manteve em depósito, para fins de tráfico de drogas, uma pedra de crack (peso 4,17 gramas) e duas porções de maconha (peso 6,15 gramas), conforme auto de exibição e apreensão às pp. 17/19 e laudo de constatação provisória às pp. 32/39; bem como adquiriu e ocultou, coisa que sabe ser produto de crime.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, quando se depararam com Mikaela, dentro de um trailer, em atitude suspeita, fumando um cigarro de maconha, motivo pelo qual resolveram abordá-la. Em diligências no trailer, os policiais militares encontraram uma pedra de "crack", papéis com anotações de contabilidade do tráfico de drogas, cinco aparelhos celulares, além da quantia em dinheiro de R\$ 4.460,00, produto da mercancia ilícita

de entorpecentes.

Aos policiais, Mikaela confessou informalmente que tinha a função de receber o dinheiro oriundo do tráfico de drogas, também praticado por seu patrão, Eduardo de Sousa do Nascimento, que não estava presente durante as diligências, apesar da localização de seus documentos pessoais no local dos fatos.

Em pesquisas nos sistemas de dados, os policiais militares confirmaram que um dos celulares apreendidos (marca Apple, IMEI: 352370393052668) era produto do crime de roubo sofrido por Amanda da Silva Brito, ocorrido no dia 17 de junho de 2021, em Jacareí/SP, conforme boletim de ocorrência de pp. 22/23.

A variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação (apreensão de diversos celulares, anotações relacionadas ao tráfico, dinheiro trocado, etc), demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.

Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 54/59).

Foi concedida liberdade provisória (fls. 83/84).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 193/195).

A ré constituiu defensor particular e apresentou defesa preliminar (fls. 205/206).

Recebida a denúncia (fls. 207/211), foi promovida a citação (fls. 265).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

Preliminarmente, destaco que não há necessidade de perícia para averiguar a assinatura lançada no documentos, tendo em vista que a ré foi abordada pelos policiais no momento em que consumia maconha, fato este confirmado pela própria acusado, caracterizando-se o flagrante delito.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 33/39), pelo exame químico-toxicológico (fl. 176/177), pelo laudo dos objetos (fls. 124/129), pelo laudo dos aparelhos celulares (fls. 179/183), pelo B0 (fls. 22/23), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

A ré MIKAELLA DO CARMO VIRGINIO VICENTINI, perante a autoridade policial, negou a traficância, alegando que a maconha se destinava ao consumo pessoal, bem como, asseverou desconhecer a existência de crack no local. Em juízo, negou os fatos. Disse que no momento da abordagem estava consumindo um cigarro de maconha. Disse que está sendo incriminada falsamente e acusa os policiais de "plantar o celular apreendido". Disse que não conhecia os policiais militares responsáveis pela abordagem e não sabe justificar o motivo pelo qual está sendo incriminada falsamente. Disse que acredita que está sendo acusada pois, se recusou a fornecer informações sobre o tráfico. Disse que os policiais militares falsificaram sua assinatura no BOPM, relativamente a autorização de busca domiciliar. Reconhece a posse e propriedade da maconha encontrada no trallier e em sua residência.

A testemunha AMANDA DA SILVA BRITO disse que no dia 17 de junho de 2021 foi assaltada e seu celular foi subtraído. Disse que registrou o assaltante fugiu e registrou o Boletim de Ocorrência. Disse que no início do ano foi solicitado seu comparecimento em solo policial para reconhecimento de seu

aparelho que foi localizado na posse da ré.

A testemunha SD PM ELTON ARLINDO FEITOSA DA SILVA disse que estavam em patrulhamento de rotina, pelo local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas e abordaram várias pessoas que estavam em atitude suspeita em frente ao trailler onde a ré trabalhava pois, o local exala forte odor de maconha. Disse que a ré portava uma porção de maconha e no trailler também encontraram pequena quantidade de drogas. Disse que a ré informou guardava maconha em sua casa e permitiu que entrassem e indicou o local onde estava a droga. Disse que no trailler foram encontrados anotações do tráfico e embalagens. Disse que a ré informou que o proprietário do trailler deixa as drogas no local que eram recolhidas e vendidas por adolescentes. Disse que a autorização para vistoria no trailler e na residência foi dada de forma expressa pela ré, constando sua assinatura. A testemunha PM EMERSON GARCIA SOARES, que também participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha.

A testemunha GABRIELA DAS NEVES DE OLIVEIRA disse que presenciou a abordagem policial, pois trabalha no trailler próximo ao trailler que a ré trabalha. Disse que houve uma abordagem a um grupo de pessoas e posteriormente abordaram a ré no interior do trailler e posteriormente a ré foi levada até sua residência e os policiais lá adentraram. Disse que desconhece se a ré autorizou expressamente a entrada dos policiais. Disse que a ré é usuária de drogas. Disse que as pessoas tem o hábito de entregar no trailler documentos e outros objetos que são encontrados perdidos. Narrou que no dia dos fatos viu a acusado usando maconha.

A testemunha FERNANDA DOS SANTOS RANGEL disse que presenciou a abordagem policial e não viu a retirada do aparelho celular. Disse que as pessoas tem o hábito de entregar documentos achados no trailler. Disse que o trailler pertence a ré. Disse que a acusada é usuária de maconha.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório quanto ao crime de receptação. Por outro lado, de rigor a desclassificação do crime de tráfico para o art. 28, "caput" da Lei de Drogas.

A ré negou a propriedade do aparelho celular, bem como asseverou que somente tinha em seu poder maconha, ressaltando que se destinava a consumo próprio. Em que pese a negativa, tal versão não encontrou amparo no conjunto probatório quanto ao crime de receptação.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria dos crimes.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara

Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Quanto ao crime de receptação, anoto que a ré foi surpreendida na posse do aparelho celular produto de crime anterior, fato comprovado por meio de boletim de ocorrência (fls. 22/23).

E, em matéria de crime contra o patrimônio, pacífico o entendimento de que a posse da res furtiva é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Neste sentido:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Entretanto, in casu, isso não ocorreu.

Saliente-se, por oportuno, ser assente o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, em se tratando de receptação, a prova do conhecimento prévio da origem ilícita do bem pressupõe uma análise subjetiva do comportamento.

Nesse sentido, confira-se:

"A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (TACRIM AP - Ap. 493.367 - Rel. Juiz NOGUEIRA FILHO - 9º C - J. 30.3.88 - Un).

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime, conforme já mencionado acima.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 180, "caput", do Código Penal.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, vislumbro que é caso de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

A ré confessou que estava usando drogas no momento que a polícia chegou e apagou o cigarro assim que os policiais chegaram. Isso corrobora os depoimentos firmados pelos policiais quanto ao odor da 'maconha' que ensejou a abordagem e legitimou o flagrante.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

A quantidade de droga apreendida evidencia ainda que seria destinada a consumo próprio: 0,39g de maconha, 1,77g de maconha e 1,7g de crack, não se olvidando que parte da droga já estava sendo consumida.

Não há provas cabais de que as drogas seriam destinadas à venda.

O suposto ato de venda não ficou bem delineado nos autos e o fato de tentar dispensar os entorpecentes quando da aproximação dos policiais não é por si só fato caracterizador de tráfico.

Destarte, ainda que se confira credibilidade à versão dos policiais, impende frisar a validade de seus depoimentos, sempre considerados como prova válida e eficaz para a condenação, desde que corroborada com outros elementos probatórios que conduzam à certeza da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não aconteceu.

Dessa feita, analisando a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local

e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, força convir que, no caso em testilha, a desclassificação do delito para a modalidade capitulada no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe.

Pois bem.

Operada a desclassificação do delito, passo à imediata aplicação de medida.

A transação penal, no caso vertente não é possível, considerando o concurso material com o crime de receptação.

Por entender suficiente à reprovação da conduta, aplico ao acusado a medida de advertência sobre os efeitos da droga.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação das penas.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que a ré é primária. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

01 ano de reclusão e 10 dias-multa pela receptação

Na segunda fase, nada digno de nota.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena será cumprida em regime aberto, observado o disposto artigo 33, § 20, "c", do Código Penal.

Porém, feito um juízo de valoração de sua conduta, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no art. 44 do Código Penal, pois, em que pese o desvio de conduta, poderá, inclusive ter uma influência positiva na tentativa de ressocialização dos acusados, não havendo necessidade de mantê-lo no cárcere.

Assim, substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, em entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena de multa imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR MIKAELLA DO CARMO VIRGINIO VICENTINI à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incursa no artigo 180, caput, do Código Penal, em regime aberto, a qual substituo por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, sem prejuízo da pena de multa imposta; e como incursa no art. 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a medida de advertência, prevista no art. 28, I da Lei nº 11.343/06.

Defiro o apelo em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.

DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO NOS AUTOS, em favor da ré, pois não há provas de que seja oriundo prática da infração.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 7 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA